

1500901-51.2021.8.26.0617

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... Diante do exposto, fixo as penas-base em 1/3 acima do mínimo legal para o crime de tráfico e em 1/6 acima para o crime previsto no estatuto do desarmamento:

06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa pelo tráfico

03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa pelo delito previsto no Estatuto do Desarmamento

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500901-51.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500901-51.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001222

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DOS SANTOS MAZETTI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

JONATHAN DOS SANTOS MAZETTI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; CESARIO RODRIGUES DA MOTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei nº 10826/03, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 27 de junho de 2021, por volta das 19h30min, na Rua Manoel Urbano de Souza, 191, Vila Zezé, nesta cidade e comarca de Jacareí-SP, em concurso de agentes, transportavam, para fins de mercancia ilícita, 06 (seis) tijolos de "maconha", com massa líquida total de 5.242 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionadas, possuíam uma arma de fogo com numeração suprimida, consistente em um 1 revólver marca Taurus, calibre 32, com 2 cartuchos íntegros e 1 cartucho picotado, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas no acima,

Policiais Militares efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado JONATHAN, o qual portava uma mochila (bag), típica de delivery. JONATHAN, ao avistar a viatura policial, mudou de percurso e empreendeu fuga para o interior da residência de CESARIO. Ato contínuo, CESARIO abriu o portão para JONATHAN entrar no imóvel.

Em seguida, os denunciados empreenderam fuga em uma escada na lateral da casa, deixando o portão aberto.

Ocorre que os Policiais Militares seguiram no encalço dos denunciados e obtiveram êxito em detê-los na escada externa do imóvel, local em que JONATHAN havia dispensado a mochila que portava. Em revista pessoal em JONATHAN nada de ilícito foi encontrado.

Com CESARIO foi localizada a quantia de R\$ 2.035,00 em espécie.

Na mochila dispensada por JONATHAN foram localizados 6 tijolos embalados de "maconha", drogas essas que eram transportadas por JONATHAN em conluio com CESARIO e com a concordância desse.

Em seguida, a genitora de CESARIO franqueou a entrada dos Policiais no interior da residência.

No quarto de CESARIO foi localizada uma arma de fogo com numeração suprimida, consistente em um 1 revólver marca Taurus, calibre 32, com 2 cartuchos íntegros e 1 cartucho picotado, arma de fogo essa que, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas no terceiro parágrafo desta denúncia, JONATHAN e CESARIO possuíam naquele local.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 95/98).

Os réus foram notificados e apresentaram defesa prévia.

Recebida a denúncia (fls. 206/210), os réus foram citados.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados ao final.

Encerrada a instrução processual, em debates orais, o i. Representante do Ministério Público deduziu sua pretensão.

A i. Representante da Defensoria Pública apresentou as alegações finais por meio de memoriais escritos.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 42/43), pelo laudo de constatação (fls. 46/47), pelo exame químico toxicológico (fls. 156/157), pelo laudo da arma (fls. 160/166), que atestou a sua potencialidade ofensiva, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial o réu JONATHAN DOS SANTOS MAZETTI admitiu que estava transportando um pacote a pedido de Cesário, todavia, disse que não sabia que continha drogas. Em juízo, confessou que estava transportando drogas, todavia, não seria para o corréu Cesário. Disse que recebeu ligação para fazer uma entrega para Nicão para entrega nos predinhos do "Maria Amélia". Disse que ingressou na casa de Cesário e já foi chamando o corréu jogando a bolsa no terreno do lado, sendo que em seguida foram abordados pelos policiais. Conhece Cesário porquanto trabalhavam no Habib's. Disse que ficou desesperado no momento e não leu seu interrogatório na delegacia.

Perante a autoridade policial o réu CESARIO RODRIGUES DA MOTA ficou em silêncio. Em juízo, confessou a propriedade da arma, ressaltando que era para defesa própria. Disse que não tinha envolvimento com traficância, ressaltando que havia sido mandado embora do Habib's e estava recebendo seguro desemprego e ainda trabalhava como ajudante de pedreiro. Ressaltou que os policiais não tiveram autorização para

ingressar na residência. Disse que nem sabe como o corréu Jonathan ingressou em sua residência. Disse que havia recebido o seguro desemprego no dia 19, no valor de R\$ 1.100,00. O restante do dinheiro era proveniente da venda de calcinha e lingerie.

A testemunha RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR, policial militar, disse que foi avistada uma motocicleta que logo parou na calçada e o condutor ingressou em uma residência que acabou sendo detido na escada da residência. Nada foi encontrado em seu poder. A Bolsa foi deixada entre a cozinha e a sala. Com Cesário foi apreendido dinheiro. Com autorização da genitora de Cesário, foi apreendido um revólver calibre 32 em uma cômoda. O corréu teria dito que guardava as drogas para Cesário.

A testemunha ANSELMO DA SLIVA GONÇALVES, policial militar, disse que estava em patrulhamento pela Vila Zezé quando o condutor se assustou com a presença dos milicianos e parou a motocicleta na frente da casa do corréu Cesário, que prontamente abriu o portão e, logo em seguida, ambos correram para o interior da residência, todavia, foram abordados pelos milicianos na escada lateral, ainda no corredor. Em busca pessoal, foi localizado com Cesário, cerca de R\$ 2.035,00 em dinheiro e nada foi apreendido em poder de Jonathan. A mochila estava na cozinha e continha em seu interior 6 tijolos de maconha. Somente Cesário estava em poder de dinheiro. Com a autorização da genitora do réu Cesário, foi feita busca e apreendida uma arma em uma gaveta no quarto de Cesário.

A testemunha DORANITES PIRES DA SILVA MOTA, genitora de Cesário, disse que não viu o encontro dos tijolos de "maconha". Disse que viu quando a arma foi encontrada. Quando foi ver o motivo do latido do cachorro, o policial já estava no quintal da casa detendo o corréu. O denunciado Cesário estava sentado no degrau da escada que dá acesso à casa. A declarante autorizou a busca pelos policiais que acabou localizando uma arma em uma gaveta no quarto do réu Cesário, na casa dos fundos. Não sabia que seu filho tinha arma em casa. Disse que o filho estava recebendo seguro desemprego e ainda trabalhava como ajudante de pedreiro. Não viu mochila grande tipo 'delivery'. Não viu a quantia apreendida. Disse que não tinha movimentação de pessoas e também não desconfiava do envolvimento do filho com atividades ilícitas.

A testemunha GRAZIELA BOCONCELLI ELÓI disse que namorava o denunciado Jonathan e desconhecia o corréu Cesário. Esclareceu que havia emprestado a motocicleta apreendida porquanto o denunciado Jonathan estava com a própria motocicleta no conserto. Disse que o acusado Jonathan trabalhava de motoboy no Habib's .

Pois bem. Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Os réus negaram as imputações, todavia, a versão apresentada não merece credibilidade.

Os denunciados foram presos em flagrante pelos policiais. Jonathan transportava as drogas que foram entregues a Cesário, o qual guardava uma arma de fogo em seu quarto, bem como estava em poder de dinheiro, provavelmente para pagamento das drogas.

O réu Jonathan na delegacia disse que as drogas seriam entregues a pedido do corréu Cesário. Já em juízo, alterou a versão, alegando que a droga seria entregue a outro destinatário.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança,

como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as provas coligidas aos autos.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão expressiva quantidade da droga apreendida - 5336g de "maconha" - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, tais como considerável quantia dinheiro sem qualquer prova da origem.

Não merece acolhimento a tese defensiva no sentido de desclassificação para o disposto no art. 28 da Lei nº11.343/06, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas.

O crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 também restou configurado porquanto foi apreendida a arma de fogo na residência de Cesário e o laudo de fls. 160/166 atestou a potencialidade ofensiva, bem como indicou tratar-se de arma com numeração suprimida.

Pois bem. Frise-se que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como crime de perigo abstrato, não sendo necessária a prova do efetivo perigo à coletividade para sua configuração.

De rigor a procedência do crime previsto no estatuto do desarmamento em face do réu Cesário porquanto armazenava a arma em seu quarto. Quanto ao denunciado Jonathan, vislumbro que não há prova de que tinha vinculação com a arma.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 para os denunciados e do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 para o acusado Cesario.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação das penas.

I - do réu JONATHAN

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando a expressiva quantidade da droga apreendida, o que coloca em maior risco o bem jurídico tutela, ou seja, a saúde pública. Diante do exposto, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, deixo de reconhecer a confissão, vez que alterou a versão, deixando de colaborar com o esclarecimento dos fatos. Outrossim,

verifico que o réu é reincidente (vide fls. 57), de modo que majoro a reprimenda em 1/6, perfazendo:

06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Para o delito de tráfico, considerando a reincidência bem como a gravidade do delito, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu das circunstâncias judiciais, sem olvidar que se trata de crime equiparado a hediondo, bem como em razão da reincidência.

II - do acusado CESÁRIO

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando a expressiva quantidade da droga apreendida, o que coloca em maior risco o bem jurídico tutela, ou seja, a saúde pública, exigindo maior rigor na dosagem. Analisando as circunstâncias judiciais, diante da certidão de fls. 64, referente aos autos 0010426-40.2001, atribuo ao réu a condição de portador de maus antecedentes. Diante do exposto, fixo as penas-base em 1/3 acima do mínimo legal para o crime de tráfico e em 1/6 acima para o crime previsto no estatuto do desarmamento:

06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa pelo tráfico

03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa pelo delito previsto no Estatuto do Desarmamento

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente, conforme fl. 63, de modo que majoro a reprimenda do crime de tráfico em 1/6, todavia, em face do crime de posse de arma com numeração suprimida, reconheço a confissão espontânea. Diante do exposto, nos termos do art. 67 do CP, atenuante e agravante serão compensadas e a pena restará fixada no patamar acima indicado.

07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa

03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69, "caput" do CP) as penas serão somadas totalizando:

11 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão e 788 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno as penas definitivas.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Considerando o montante de penas, bem como em razão dos maus antecedentes e da reincidência, sem olvidar que o delito de tráfico é equiparado a hediondo, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

Nos termos do art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não deve ser considerada, tendo em vista que a fixação do regime inicial decorreu das circunstâncias judiciais.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação para:

I - CONDENAR JONATHAN DOS SANTOS MAZETTI à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

II - CONDENAR CESARIO RODRIGUES DA MOTA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei nº 10826/03, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado.

Os réus deverão permanecer custodiados para apelar, porquanto a prisão em flagrante vem reforçada pela condenação. Presentes os requisitos que justificaram a custódia durante a instrução, reforçada agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Expeçam-se guias de recolhimento.

Isenção de custas em razão da gratuidade de justiça.

Nos termos do artigo 63, caput e § 1º, da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos valores apreendidos com os acusados, em favor da União, a ser revertido diretamente ao FUNAD, oficiando-se.

Determino a destruição do material entorpecente apreendido, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à autoridade policial.

Em relação à arma apreendida, proceda-se de acordo com o art. 25 da Lei nº 10.826/03.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Jacareí, 4 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA